

1512720-33.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza absoluta de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixa razoável dúvida quanto a tal fato.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512720-33.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512720-33.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240606/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 20031175 - 01º D.P. AMERICANA, 1400/21/344 - 01º

D.P. AMERICANA, 2240606 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 1400/21/344 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SONIA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

SONIA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (15 pedras de "crack", produto derivado da cocaína, pesando 2,7g) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal.

A denúncia de fls. 106/107 foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 137/138). A ré foi citada (fls. 136), apresentando defesa (fls. 123/124).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e a ré foi interrogada (fls. 275/276 e fls. 310/311).

Em seus memoriais (fls. 326/327), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito de porte de entorpecentes, requereu a procedência parcial da denúncia, com a desclassificação do delito e consequente condenação da ré.

A Doutora Defensora da ré (fls. 329/332), requereu a absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade de delito resta demonstra pelos laudos de fls. 64/66.

A autoria do porte da substância, com relação à ré, é indubitosa.

Ouvida em juízo, a ré confessou a prática do delito, relativo ao uso. Disse que realmente comprou as drogas, mas era para o seu uso, e iria consumir em sua casa. Declarou que enquanto estava contando as moedas para tentar pegar um Uber, foi abordada pelos policiais. Confirmou que Marcio estava no local, e usaram droga juntos. Por fim, achou a calça no lixo e colocou as drogas dentro.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de

bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento, e quando visualizaram um casal, sendo que a ré estava sentada na calçada, e o outro indivíduo estava em pé, ao seu lado. Efetuaram a abordagem, e em revista pessoal com a parte masculina localizaram uma quantia em dinheiro, e indagado este alegou ser usuário e que tinha adquirido drogas da ré, a qual ainda teria substância entorpecente em sua calça. Solicitaram o apoio de uma guarda feminina, e em revista pessoal na ré, localizam, dentro de sua calça, em um buraco na cintura, quinze porções de crack, além de uma quantia em dinheiro. Informaram, que indagada a ré alegou que teria encontrado a calça e a estaria usando, mas desconhecia as drogas. Por fim, informaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

Por fim, a testemunha Márcio, em Juízo, declarou que mora próximo ao local, e perto da meia-noite enquanto foi tentar comprar cigarros, a ré disse que tentaria localizar uma calça, pois estava frio. Ao retornar, o depoente e a ré foram abordados pela polícia e separados, sendo que não presenciou a abordagem de Sonia. Disse, ainda, que consigo foi localizada uma quantia em dinheiro, foi colocado na viatura e encaminhado a Delegacia. Negou que tanto o depoente, quanto a ré estivessem vendendo entorpecentes. Confirmou que adquiriu de outra pessoa uma porção de droga, e a consumiu com a Sonia, mas nega ter comprado da ré.

Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza absoluta de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixa razoável dúvida quanto a tal fato.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero uso.

Portanto, sendo as provas insuficientes para se atribuir à ré Sonia, nestes autos, a prática do delito de tráfico, havendo a possibilidade de que a droga era portada para seu próprio uso, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes é medida de rigor.

Desta forma, relativo ao porte de entorpecentes, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que a ré, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do art. 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação da acusada é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, relativo ao porte de entorpecentes.

A ré é reincidente (Certidão de fls. 32/34), verificando-se a aplicação do parágrafo 4º, do art. 28, da referida Lei.

Assim sendo, e considerando a quantidade de substância entorpecente, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena da ré em advertência sobre os efeitos das drogas e em 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, previstas nos incisos I e II, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré SONIA DOS SANTOS à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, e à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 28, incisos I e II, da Lei nº. 11.343/2006.

Por fim, defiro o pedido de Justiça Gratuita, formulado pela Defesa a fls. 332, nos termos do artigo 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.
P. R. I. C.

Americana, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA